

מסורת הש"ס

^[א] נמשעיל יא. ע"ש, 3) פסחים 15. יומא סו, 4) פסחים 15, 16. יומא ספ. שבעות יב. [לנקמן 3, 4] (יומא סד, 1)

הנהגות הב"ח

^[א] רש"י ד"ה למה לי וכו' ממנינן. י"ב דף יא: (ב) ד"ה עברה שנתא ואכדה וכו' מרעה קן דעברה. י"ב דבעלת מום מסאבא וקיימא כ"ל: (ג) ד"ה עברה וכו' מזה. י"ב וכן פירש רש"י במתניתין בעמוד ב: (ד) ד"ה והמנן רבא וכו' לאו שמה אכודה ולר דאמרנן אפילו: (ה) ד"ה אמר קן רבא ודלי היבא דאיבא:

הנהגות הגר"א

^[א] גבי מ"ט כ"י. גרש"י הדלי אלא פליגא לה רישא כ"י: [ב] שם אלא אמר רבא כ"י. וזוהי אכדה בלמנא מוטו דעברה שנתא מיניי אפילו קודם לאלהא ובעל מום אח"כ: [ג] רש"י ד"ל כ"י. ע"י מוס' שסקצו עליו ועד ק"ל דל"כ הו"ל להקשות על מנני ועוד הל"ל על ר"ל. ול"י דה"ל ה"ל כעברה כ"י ע"י וזה נאלמד וקמני דמהא אפי' קודם כפרה. דקאמר וכסהוא מתכפר כ"י בנמנני ואם עד ש"ל כ"י:

רבינו גרשום

יא נהנין בה מדרבנן: ולא מועלין בה מדאורייתא: אם עד שיא כפרי דבעלי: עיברה שנתא או נמצאת ורודני להתפטר בדמיהן אותה שעיברה שנתא הריעה עד שתסתאב ותיסבר: אותה שריא בעלת מום ויפטר בלילה: ועושי תמורה: כיון דיש בה קדושת דמים ומעילין בה גמרי: מ"א תני א"ה בליל ממתניין בהדיא: לבלול המש חטאות המיתות בהדי אלא פליגי והני לה לחלת לחוד דדמותו ולחוד לחוד: משום דרישא הני תלת קמיא פסיקא ליה דבין לפני כפרה ובין לאחר כפרה מיתות: סיפא א"י פסיקא א"י: דהא לפני כפרה ידעו: ומאי מנסא תני א"ה בתמורה. דקאמר ונרשין תמורה ודודי הני מועילין בה משום אגב דקמיא בתמורה ואידי דתנא תמורה וני ומועילין בה וההם בס"י מעילה איבא פסיקא דמתחיל גמי ולר חטאת כ"י: ואידי דההם תני מעילה גמי וני דהם בתמורה: תמאש שעברה שנתא. אפי' דקיימא בעדות: רואין אכילא באפי' עומדת בנות הקבדות: מה הוה אל מצי כהן אויל לאיתוויי אן הכא גמי לא חזיא להקרבא אלא תרעה: אם בשעבריה דבעלי' תמות. משבע דקאמר מה אשעברה שנתא: א"ה הכי אימא סיפא כ"י. [אמר ד"ך ריש לקיש כ"י קתני תמורה אבדה ונמצא בעל מום לר אעברה שנתא:] ואי בעל מום. למה לי תרעה אלא אעברה שנתא קאמר תרעה מדרא קמי מעילה עיברה שנתא אן משכיפיה בעלים שנתא גמי מידי בעיביה שנתא קמיא לריש לקיש: אמר רבא תני א"ה א"י עיברה שנתא או אבדה ונמצא בעל מום עובר (או אבדה) ושעברה ונמצא בעל מום קאבין אם משכיפיה בעלי' תמות. והכא איבא תרתי לריעותא דאבדה ונמצ' בעל מום הלכך תמות ולא קמיא סיפא וני בריכה בחדא [אין] (אידו) ואידיא (ואידו): תרעה עד שתסתאב. במום קביו: דא"י. דבעלתה מום עובר קא מידי אגאי קמי תרעה ישמור שנתא בעל מום קביו (אידו) שניעשה מום קביו (אידו) בעי למתנא: וקודי. א"ה דהיינו שעברה שנתא אם משכיפיה

לא נהנין. מדרבנן: ולא מועלין. י"י דאם נהנו פטורין מקרבן מעילה דכיון דלא היז ולא דמיה קריבין אזלא קדושתה: ואם עד שלא כפרו הצעלים. אתרוייהו קאי כלומר כל זמן שלא כפרו הצעלים שלא רלה להתכפר בחדתה י"י: מרעה עד שסתאב כ"י. ואע"כרעה

שנתה קאי ולא אאותה שאכדה ונמצאת

בעלת מום דהא מסאבא וקיימא ותימכר מיד ויבא בדמיה אחרת י"י: ועושה תמורה. הואיל י' ודמים מתימין ליקרב דכי אמרינן צפרקין ללעיל (דף כ') דדבר הרועה להסתאב עושה תמורה: גבי' מאי טעמא לא מני פליגי לה כלומר מאי שנא דמני לה גם בתרי צבי ולא תנא כולהו ה' חטאות ביחד אלא מפסיקין צ' ג' קמאי גם וצ' בתרתי: וישא פסיקא ליה. ללעיל ממה אפילו לא כיפרו הצעלים: לתת לי למחני גמי מעילה.

דכולה הן ממנני' מנינן גמי מעילה ש"ס שם פרק אחד שמתחיל ולר חטאת ותמורת חטאת וכולה ממתניין (ה):

כאלו היא עומדת צבית הקבדות שאין כהן יכול לכתבם אחרת ולשומטה ורועיה עד שתסתאב: סני חטאת ועיברה שנתה או שאכדה ונמצאת בעלת מום

כו' פיוצנא דר"ש צן לקיש. דפסיק ואמר רועה ומשמע אפילו כיפרו הצעלים: כי קמני מזה אאכדה ונמצאת בעלת מום. ולקמן פריך א"כ עברה שנתה למאי הלכתא קתני א"כ כהדי הך דממות: אמר רבא הכי קאמר שעברה שנתה או אכדה ונמצאת בעלת מום עובר לאחר שיפירו הצעלים מזה. ואפי' כיפרו הצעלים אחרי כן הואיל ואיכא תרתי לריעותא מתה ואעברה שנתה לא קאי כלל: ואם עד שלא כיפרו הצעלים. כלומר שלא רלו להתכפר בחדתה מרעה כ"י. והסתא לכתב למיפךר הא מסאבא וקיימא דלון בנמת קדשים נמכרת על מום עובר: ישמור מינעי ליה. כלומר הואיל וכבר נפל זה מום עובר ישמור מינעי ליה למיתני כלומר ימתין אולי יעשה מום זה קבוע: ועוד עברה שנתה למאי קמני לה. הואיל ולא ואכדה. י"י ונמצאת תמימה וכיפרו הצעלים בחדתה או אכדה ונמצאת בעלת מום דאיכא תרתי לריעותא וכיפרו הצעלים י"י שאין רואים להתכפר בחדתה מרעה הך דעברה (ה) שנתה ואכדה ונמצאת ממימה י"י וכי אר"ש צן לקיש דלפ"י כיפרו הצעלים

תרעה עד שתסתאב. אעברה שנתה דוקא קאי דאי אאכדה ונמצאת בעלת מום הא מסאבא וקיימא: ישמור מבני צ"ה. פרש"י ישמור אותה אולי יעשה מום קבוע ול"י דל"כ היינו מרעה דקמני לן לכן נראה לפרש ישמור אותה אולי מתרפא וחזיא להקרבא: א"י תניא גבי עיברה שנתה לן התם הוא דלא אהני (זה אבדה) משום דחזיא להקרבא.

והיינו כשיטת ר"י דריבוי ריעותות מצינאן אותה לרי רעיה: ונ"י אמר רבא הכי. דהיכא דנפסקה קודם האיצוד דמהניא ליה איצוד למות והאמר רבא אכודת לילה לא שמה אכודה וס"ת ליפירך ממנני' דקמני אכדה ונמצאת בעלת מום מזה א"ע"ג דאיכא ריעותא אחרימי עס האכודה וי"ל דבשלמא ממנני' לא מני למיפךר דשאי ממנני' לאכדה קודם שינא לה הריעותא אחרימי ומש"ה לא דמי לאכודת לילה דריעותא צלילה צא עליה קודם האיצוד אלא לרבא פריך שפיר שהרי ריעותא דעברה שנתה צא עליה קודם האיצוד ומש"ה פריך מאכודת לילה ומשני לא דמי אכודה לילה לא חזיא לא לגופה ולא דמי ללא כחן משמע כשיטת ר"י דריבוי ריעותות מצינאן אותה לרעיה ולא למימה: אמר ד"ך רבא. פרש"י ודאי היכא דאיכא דייחוי ומתכפר בחדתה מזה הלא אכודה ולכש"ל ודאי ל"ל תקשה דכי מריננא לעיל עברה שנתה ואכדה לנשכ"ל מריננא ולי לא כסירה לי ואי משום ל"ל אכדה ונמצאת בעלת מום קמיא לך אמאי נקט בעלת מום תמות מום אכודה לחודה הואיל ושוב נתכסר בחדתה לא קמיא דחויין לחוד ואכודין לחוד ואע"ג דנראה בעינין ריעותא אחרימי כע"ל ולא נראה דמשאל מילתא דנשכ"ל בקושיא דהא מייתי לה בכמה מקומות בהש"ס ועוד קשי דמנמי שסקיה לא מריך מלאן? נראה לר"י לפרש כי היכי דלאטעריי לטעוי אלמנני' דבעי תרמי אכודה ובעלת מום ולפיכך אתה לריך לחלק ולומר דחויין לחוד ואכודין לחוד הכי גמי מתר' לנשכ"ל דחויין לחוד ועברה שנתה לחוד מנ' דחויין לא חזי לשום הקרבה ועברה שנתה חזיה להקרבה דשאר קרבות:

עד שתסתאב ותימכר י"י צריך למיתני אם אבדה גבי בעלת מום י"י[וגבי עברה שנתה] דאי תנא י"י גבי שעעברה שנתה הוה אמינא התם הוא דמהניא לה אבדה משום דלא חזיא למילתה אבל בעלת מום דאי לא מומא חזיא אימא לא תהני ליה אבדה ואי תני גבי בעלת מום התם הוא דמהניא לה אבדה משום דלא חזיא להקרבה אבל עיברה שנתה דחוי' להקרבה אימא לא תהני לה אבדה צריכא ומי אמר רבא הכי והאמר רבא¹ אבדה דלילה לא שמה אבדה לא דמי אבדה דליליא לא חזיא לא לגופה ולא לדמי אבל נהי דלגופה לא חזיא י"י לדמי חזיא י"י תנן יהשני ירעה עד שישתאב וימכר ויפלו דמיו לגדבה י"י לפי שאין חטאת הציבור מתה הא דיחיד מתה²א"ו ר' יוחנן בעלי חיים נדחין וכשהוא מתכפר בשני שבזוג שני מתכפר ואידך קמא הוה ליה כי עיברה שנתה וטעמא דציבור הא דיחיד מתה אמר לך י"י דחויין לחוד ואבודין לחוד מ"ט אבודין דעתיה עליהון דילמא משתבחין דחויין לא הדרי מתחזיון גופא

תרעה עד שתסתאב. אעברה שנתה דוקא קאי דאי אאכדה ונמצאת בעלת מום הא מסאבא וקיימא: ישמור מבני צ"ה. פרש"י ישמור אותה אולי יעשה מום קבוע ול"י דל"כ היינו מרעה דקמני לן לכן נראה לפרש ישמור אותה אולי מתרפא וחזיא להקרבא: א"י תניא גבי עיברה שנתה לן התם הוא דלא אהני (זה אבדה) משום דחזיא להקרבא.

והיינו כשיטת ר"י דריבוי ריעותות מצינאן אותה לרי רעיה: ונ"י אמר רבא הכי. דהיכא דנפסקה קודם האיצוד דמהניא ליה איצוד למות והאמר רבא אכודת לילה לא שמה אכודה וס"ת ליפירך ממנני' דקמני אכדה ונמצאת בעלת מום מזה א"ע"ג דאיכא ריעותא אחרימי עס האכודה וי"ל דבשלמא ממנני' לא מני למיפךר דשאי ממנני' לאכדה קודם שינא לה הריעותא אחרימי ומש"ה לא דמי לאכודת לילה דריעותא צלילה צא עליה קודם האיצוד אלא לרבא פריך שפיר שהרי ריעותא דעברה שנתה צא עליה קודם האיצוד ומש"ה פריך מאכודת לילה ומשני לא דמי אכודה לילה לא חזיא לא לגופה ולא דמי ללא כחן משמע כשיטת ר"י דריבוי ריעותות מצינאן אותה לרעיה ולא למימה: אמר ד"ך רבא. פרש"י ודאי היכא דאיכא דייחוי ומתכפר בחדתה מזה הלא אכודה ולכש"ל ודאי ל"ל תקשה דכי מריננא לעיל עברה שנתה ואכדה לנשכ"ל מריננא ולי לא כסירה לי ואי משום ל"ל אכדה ונמצאת בעלת מום קמיא לך אמאי נקט בעלת מום תמות מום אכודה לחודה הואיל ושוב נתכסר בחדתה לא קמיא דחויין לחוד ואכודין לחוד ואע"ג דנראה בעינין ריעותא אחרימי כע"ל ולא נראה דמשאל מילתא דנשכ"ל בקושיא דהא מייתי לה בכמה מקומות בהש"ס ועוד קשי דמנמי שסקיה לא מריך מלאן? נראה לר"י לפרש כי היכי דלאטעריי לטעוי אלמנני' דבעי תרמי אכודה ובעלת מום ולפיכך אתה לריך לחלק ולומר דחויין לחוד ואכודין לחוד הכי גמי מתר' לנשכ"ל דחויין לחוד ועברה שנתה לחוד מנ' דחויין לא חזי לשום הקרבה ועברה שנתה חזיה להקרבה דשאר קרבות:

עד שתסתאב ותימכר י"י צריך למיתני אם אבדה גבי בעלת מום י"י[וגבי עברה שנתה] דאי תנא י"י גבי שעעברה שנתה הוה אמינא התם הוא דמהניא לה אבדה משום דלא חזיא למילתה אבל בעלת מום דאי לא מומא חזיא אימא לא תהני ליה אבדה ואי תני גבי בעלת מום התם הוא דמהניא לה אבדה משום דלא חזיא להקרבה אבל עיברה שנתה דחוי' להקרבה אימא לא תהני לה אבדה צריכא ומי אמר רבא הכי והאמר רבא¹ אבדה דלילה לא שמה אבדה לא דמי אבדה דליליא לא חזיא לא לגופה ולא לדמי אבל נהי דלגופה לא חזיא י"י לדמי חזיא י"י תנן יהשני ירעה עד שישתאב וימכר ויפלו דמיו לגדבה י"י לפי שאין חטאת הציבור מתה הא דיחיד מתה²א"ו ר' יוחנן בעלי חיים נדחין וכשהוא מתכפר בשני שבזוג שני מתכפר ואידך קמא הוה ליה כי עיברה שנתה וטעמא דציבור הא דיחיד מתה אמר לך י"י דחויין לחוד ואבודין לחוד מ"ט אבודין דעתיה עליהון דילמא משתבחין דחויין לא הדרי מתחזיון גופא

תרעה עד שתסתאב. אעברה שנתה דוקא קאי דאי אאכדה ונמצאת בעלת מום הא מסאבא וקיימא: ישמור מבני צ"ה. פרש"י ישמור אותה אולי יעשה מום קבוע ול"י דל"כ היינו מרעה דקמני לן לכן נראה לפרש ישמור אותה אולי מתרפא וחזיא להקרבא: א"י תניא גבי עיברה שנתה לן התם הוא דלא אהני (זה אבדה) משום דחזיא להקרבא.

ועליו כשיטת ר"י דריבוי ריעותות מצינאן אותה לרי רעיה: ונ"י אמר רבא הכי. דהיכא דנפסקה קודם האיצוד דמהניא ליה איצוד למות והאמר רבא אכודת לילה לא שמה אכודה וס"ת ליפירך ממנני' דקמני אכדה ונמצאת בעלת מום מזה א"ע"ג דאיכא ריעותא אחרימי עס האכודה וי"ל דבשלמא ממנני' לא מני למיפךר דשאי ממנני' לאכדה קודם שינא לה הריעותא אחרימי ומש"ה לא דמי לאכודת לילה דריעותא צלילה צא עליה קודם האיצוד אלא לרבא פריך שפיר שהרי ריעותא דעברה שנתה צא עליה קודם האיצוד ומש"ה פריך מאכודת לילה ומשני לא דמי אכודה לילה לא חזיא לא לגופה ולא דמי ללא כחן משמע כשיטת ר"י דריבוי ריעותות מצינאן אותה לרעיה ולא למימה: אמר ד"ך רבא. פרש"י ודאי היכא דאיכא דייחוי ומתכפר בחדתה מזה הלא אכודה ולכש"ל ודאי ל"ל תקשה דכי מריננא לעיל עברה שנתה ואכדה לנשכ"ל מריננא ולי לא כסירה לי ואי משום ל"ל אכדה ונמצאת בעלת מום קמיא לך אמאי נקט בעלת מום תמות מום אכודה לחודה הואיל ושוב נתכסר בחדתה לא קמיא דחויין לחוד ואכודין לחוד ואע"ג דנראה בעינין ריעותא אחרימי כע"ל ולא נראה דמשאל מילתא דנשכ"ל בקושיא דהא מייתי לה בכמה מקומות בהש"ס ועוד קשי דמנמי שסקיה לא מריך מלאן? נראה לר"י לפרש כי היכי דלאטעריי לטעוי אלמנני' דבעי תרמי אכודה ובעלת מום ולפיכך אתה לריך לחלק ולומר דחויין לחוד ואכודין לחוד הכי גמי מתר' לנשכ"ל דחויין לחוד ועברה שנתה לחוד מנ' דחויין לא חזי לשום הקרבה ועברה שנתה חזיה להקרבה דשאר קרבות:

עד שתסתאב ותימכר י"י צריך למיתני אם אבדה גבי בעלת מום י"י[וגבי עברה שנתה] דאי תנא י"י גבי שעעברה שנתה הוה אמינא התם הוא דמהניא לה אבדה משום דלא חזיא למילתה אבל בעלת מום דאי לא מומא חזיא אימא לא תהני ליה אבדה ואי תני גבי בעלת מום התם הוא דמהניא לה אבדה משום דלא חזיא להקרבה אבל עיברה שנתה דחוי' להקרבה אימא לא תהני לה אבדה צריכא ומי אמר רבא הכי והאמר רבא¹ אבדה דלילה לא שמה אבדה לא דמי אבדה דליליא לא חזיא לא לגופה ולא לדמי אבל נהי דלגופה לא חזיא י"י לדמי חזיא י"י תנן יהשני ירעה עד שישתאב וימכר ויפלו דמיו לגדבה י"י לפי שאין חטאת הציבור מתה הא דיחיד מתה²א"ו ר' יוחנן בעלי חיים נדחין וכשהוא מתכפר בשני שבזוג שני מתכפר ואידך קמא הוה ליה כי עיברה שנתה וטעמא דציבור הא דיחיד מתה אמר לך י"י דחויין לחוד ואבודין לחוד מ"ט אבודין דעתיה עליהון דילמא משתבחין דחויין לא הדרי מתחזיון גופא

ולד חטאת פרק רביעי תמורה

הרעה עד שתסתאב. אעברה שנתה דוקא קאי דאי אאכדה ונמצאת בעלת מום הא מסאבא וקיימא: ישמור מבני צ"ה. פרש"י ישמור אותה אולי יעשה מום קבוע ול"י דל"כ היינו מרעה דקמני לן לכן נראה לפרש ישמור אותה אולי מתרפא וחזיא להקרבא: א"י תניא גבי עיברה שנתה לן התם הוא דלא אהני (זה אבדה) משום דחזיא להקרבא.

ועליו כשיטת ר"י דריבוי ריעותות מצינאן אותה לרי רעיה: ונ"י אמר רבא הכי. דהיכא דנפסקה קודם האיצוד דמהניא ליה איצוד למות והאמר רבא אכודת לילה לא שמה אכודה וס"ת ליפירך ממנני' דקמני אכדה ונמצאת בעלת מום מזה א"ע"ג דאיכא ריעותא אחרימי עס האכודה וי"ל דבשלמא ממנני' לא מני למיפךר דשאי ממנני' לאכדה קודם שינא לה הריעותא אחרימי ומש"ה לא דמי לאכודת לילה דריעותא צלילה צא עליה קודם האיצוד אלא לרבא פריך שפיר שהרי ריעותא דעברה שנתה צא עליה קודם האיצוד ומש"ה פריך מאכודת לילה ומשני לא דמי אכודה לילה לא חזיא לא לגופה ולא דמי ללא כחן משמע כשיטת ר"י דריבוי ריעותות מצינאן אותה לרעיה ולא למימה: אמר ד"ך רבא. פרש"י ודאי היכא דאיכא דייחוי ומתכפר בחדתה מזה הלא אכודה ולכש"ל ודאי ל"ל תקשה דכי מריננא לעיל עברה שנתה ואכדה לנשכ"ל מריננא ולי לא כסירה לי ואי משום ל"ל אכדה ונמצאת בעלת מום קמיא לך אמאי נקט בעלת מום תמות מום אכודה לחודה הואיל ושוב נתכסר בחדתה לא קמיא דחויין לחוד ואכודין לחוד ואע"ג דנראה בעינין ריעותא אחרימי כע"ל ולא נראה דמשאל מילתא דנשכ"ל בקושיא דהא מייתי לה בכמה מקומות בהש"ס ועוד קשי דמנמי שסקיה לא מריך מלאן? נראה לר"י לפרש כי היכי דלאטעריי לטעוי אלמנני' דבעי תרמי אכודה ובעלת מום ולפיכך אתה לריך לחלק ולומר דחויין לחוד ואכודין לחוד הכי גמי מתר' לנשכ"ל דחויין לחוד ועברה שנתה לחוד מנ' דחויין לא חזי לשום הקרבה ועברה שנתה חזיה להקרבה דשאר קרבות:

עד שתסתאב ותימכר י"י צריך למיתני אם אבדה גבי בעלת מום י"י[וגבי עברה שנתה] דאי תנא י"י גבי שעעברה שנתה הוה אמינא התם הוא דמהניא לה אבדה משום דלא חזיא למילתה אבל בעלת מום דאי לא מומא חזיא אימא לא תהני ליה אבדה ואי תני גבי בעלת מום התם הוא דמהניא לה אבדה משום דלא חזיא להקרבה אבל עיברה שנתה דחוי' להקרבה אימא לא תהני לה אבדה צריכא ומי אמר רבא הכי והאמר רבא¹ אבדה דלילה לא שמה אבדה לא דמי אבדה דליליא לא חזיא לא לגופה ולא לדמי אבל נהי דלגופה לא חזיא י"י לדמי חזיא י"י תנן יהשני ירעה עד שישתאב וימכר ויפלו דמיו לגדבה י"י לפי שאין חטאת הציבור מתה הא דיחיד מתה²א"ו ר' יוחנן בעלי חיים נדחין וכשהוא מתכפר בשני שבזוג שני מתכפר ואידך קמא הוה ליה כי עיברה שנתה וטעמא דציבור הא דיחיד מתה אמר לך י"י דחויין לחוד ואבודין לחוד מ"ט אבודין דעתיה עליהון דילמא משתבחין דחויין לא הדרי מתחזיון גופא

תרעה עד שתסתאב. אעברה שנתה דוקא קאי דאי אאכדה ונמצאת בעלת מום הא מסאבא וקיימא: ישמור מבני צ"ה. פרש"י ישמור אותה אולי יעשה מום קבוע ול"י דל"כ היינו מרעה דקמני לן לכן נראה לפרש ישמור אותה אולי מתרפא וחזיא להקרבא: א"י תניא גבי עיברה שנתה לן התם הוא דלא אהני (זה אבדה) משום דחזיא להקרבא.

ועליו כשיטת ר"י דריבוי ריעותות מצינאן אותה לרי רעיה: ונ"י אמר רבא הכי. דהיכא דנפסקה קודם האיצוד דמהניא ליה איצוד למות והאמר רבא אכודת לילה לא שמה אכודה וס"ת ליפירך ממנני' דקמני אכדה ונמצאת בעלת מום מזה א"ע"ג דאיכא ריעותא אחרימי עס האכודה וי"ל דבשלמא ממנני' לא מני למיפךר דשאי ממנני' לאכדה קודם שינא לה הריעותא אחרימי ומש"ה לא דמי לאכודת לילה דריעותא צלילה צא עליה קודם האיצוד אלא לרבא פריך שפיר שהרי ריעותא דעברה שנתה צא עליה קודם האיצוד ומש"ה פריך מאכודת לילה ומשני לא דמי אכודה לילה לא חזיא לא לגופה ולא דמי ללא כחן משמע כשיטת ר"י דריבוי ריעותות מצינאן אותה לרעיה ולא למימה: אמר ד"ך רבא. פרש"י ודאי היכא דאיכא דייחוי ומתכפר בחדתה מזה הלא אכודה ולכש"ל ודאי ל"ל תקשה דכי מריננא לעיל עברה שנתה ואכדה לנשכ"ל מריננא ולי לא כסירה לי ואי משום ל"ל אכדה ונמצאת בעלת מום קמיא לך אמאי נקט בעלת מום תמות מום אכודה לחודה הואיל ושוב נתכפר בחדתה לא קמיא דחויין לחוד ואכודין לחוד ואע"ג דנראה בעינין ריעותא אחרימי. כך שמעתי לן לא יומר: ופ"ל

בעלת מום דהיא תמות אי הכי [מה דמנן] כיני הני שעברה שנתה למי לי למתניה אלא אמר רבא כ"י, חו גרסתה כגרסתה (ש"ס י"א) ומכר ויכר למינא אבדה גבי עיברה שנתה וצריך למיתני אבדה גבי בע"מ דלי. ומימא ס"ת מתקן (ש"ס י"ב) (צ"ק י"א) דלי מנא אבדה גבי. ע"י גרסא אחרת בהשמוטות בסוף המסכת (ש"ס י"ז) לנמי חזיא. ע"י גרסא אחרת בהשמוטות בסוף המסכת (ש"ס י"ז) מועילין מדאורייתא אלא (ש"ס י"ז) כזור מזה כ"ל (י"ב צ"ג) (ש"ס י"ז) דחויין לחוד ואכודין לחוד. ע"י גרסא אחרת בהשמוטות בסוף המסכת (ש"ס י"ז) מועילין מדאורייתא אלא (ש"ס י"ז) י"א בלחית ותרעה קאי אעברה דוקא דאי אאבדה ונמצאת בעלת מום הא מסאבא וכו' (ש"ס י"ז) אחרת. דכיון דלא כפרי זה העולם לא דחיא לן לגמרי (ש"ס י"ז) הואיל דמיה תעדיין (ש"ס י"ז) אלא פליגי להו כלומר (ש"ס י"ז) כן לא דריב' מבני (ש"ס י"ז) קמאי לב' מתחיל (ש"ס י"ז) [ז] דנא חס"ד ומיכ"ד אלא אמר רבא. ודאי מתני' דקמני דמיה אעברה שנתא קאי ולא קמיא לרי"ל דריב' קתני חס"ד (ומיכ"ד עברה (ש"ס י"ז) אלא דריבא דתרתי לריעותא ומנאלת ממניה ולא רצו הבעלים להתכפר בה ויפטר (ש"ס י"ז) כשנלים באחרת שלא רצו להתכפר בהא ונמצאת מתה ואחרתיהו קאי מימא (ש"ס י"ז) ממימה ואידך דנמצאת בעלת מום חוטבני מיד וכו' (ש"ס י"ז) [ת] למילתא כדפ"ר מכי להקרבא. ס"ל דלך זה שום מום ולא חזיא למילתא אפי' (ש"ס י"ז) [נע] אפילו אן שם ריעותא לצד דליבוד מזה (ש"ס י"ז) קודם האיצוד מבני (ש"ס י"ז) [א] אכודה ואפילו לריב' דלמך (ש"ס י"ז) מימאי בה אכודה (ש"ס י"ז) ודאי היבא דריבא כדמי' (ש"ס י"ז) [ז] ל"ל דוהריצנא הנהיג, וגי' צ"ק דכי תריצנא, וכד"י ותרענא [א] ולא יומר (ש"ס י"ז) דקמני דריב' עד שותאבא משמע בני ע"י אותו מום או ע"י מום אחר (ש"ס י"ז) [ט] הנה הוא דאחיי לה אכודה משום וכו' כ"ל (י"ז י"ז) (ש"ס י"ז) [ת] כן גמי שמעמ כ"ל (י"ז צ"ג) [ט] ודאי קשה וכו' מריננא (ש"ס י"ז) [ט] משום אבדה ונמצאת (ש"ס י"ז) [מ] עיין רש"י שאל"ף ועי' צ"ח, [מז] דחויין כ"ה דצ"ר:

שיטה מקובצת

ועוד שעעברה שנתא צמאי (הלבטא) קתני א"ה. כיון דלא קיימי על שום דינים שבמשנה שהיו אם כפרו אינה מתה ועושה תמורה ומועלין בה: אלא אמר רבא הכי קתני. גליון לא שייך למסור חטורו מחסורא לפי דאבדה כי מצעי ב' מצעי קאי והכא וכתא אבל ונמצא בעל מום לא מצעי למימר דקאי אתרתייהו דאי במום קבוע מאי תרעה ואי במום עובר ישמור מבני ליה: ואי תנא גמי בעלת מום וכו', ע"י בהשמוטות בסוף

עין משפט ונר מצוה

ד א מ"י פ"ג מהלכות מעילה הלכה ד:
ה ב מ"י פ"ד מנחות פסוק' מ הלכה ו:
ו ג מ"י שם הלכה ח וע"ש צ"מ:
ז ד מ"י פ"ה מהלכות עבודת יוה"כ הלכה טו:

מוסף רש"י

לא נהנין. מדרבנן: מזה מסאבא וקיימא ותימכר מיד ויבא בדמיה אחרת י"י: ועושה תמורה. הואיל י' ודמים מתימין ליקרב דכי אמרינן צפרקין ללעיל (דף כ') דדבר הרועה להסתאב עושה תמורה: גבי' מאי טעמא לא מני פליגי לה כלומר מאי שנא דמני לה גם בתרי צבי ולא תנא כולהו ה' חטאות ביחד אלא מפסיקין צ' ג' קמאי גם וצ' בתרתי: וישא פסיקא ליה. ללעיל ממה אפילו לא כיפרו הצעלים: לתת לי למחני גמי מעילה.

דכולה הן ממנני' מנינן גמי מעילה ש"ס שם פרק אחד שמתחיל ולר חטאת ותמורת חטאת וכולה ממתניין (ה):

כאלו היא עומדת צבית הקבדות שאין כהן יכול לכתבם אחרת ולשומטה ורועיה עד שתסתאב: סני חטאת ועיברה שנתה חזיא להקרבה ועברה שנתה חזיה להקרבה דשאר קרבות:

עד שתסתאב ותימכר י"י צריך למיתני אם אבדה גבי בעלת מום י"י[וגבי עברה שנתה] דאי תנא י"י גבי שעעברה שנתה הוה אמינא התם הוא דמהניא לה אבדה משום דלא חזיא למילתה אבל בעלת מום דאי לא מומא חזיא אימא לא תהני ליה אבדה ואי תני גבי בעלת מום התם הוא דמהניא לה אבדה משום דלא חזיא להקרבה אבל עיברה שנתה דחוי' להקרבה אימא לא תהני לה אבדה צריכא ומי אמר רבא הכי והאמר רבא¹ אבדה דלילה לא שמה אבדה לא דמי אבדה דליליא לא חזיא לא לגופה ולא לדמי אבל נהי דלגופה לא חזיא י"י לדמי חזיא י"י תנן יהשני ירעה עד שישתאב וימכר ויפלו דמיו לגדבה י"י לפי שאין חטאת הציבור מתה. ואידי דההם בס"י מעילה איבא פסיקא דמתחיל גמי ולר חטאת כ"י: ואידי דההם תני מעילה גמי וני דהם בתמורה: תמאש שעברה שנתא. אפי' דקיימא בעדות: רואין אכילא באפי' עומדת בנות הקבדות: מה הוה אל מצי כהן אויל לאיתוויי אן הכא גמי לא חזיא להקרבא אלא תרעה: אם בשעבריה דבעלי' תמות. משבע דקאמר מה אשעברה שנתא: א"ה הכי אימא סיפא כ"י. [אמר ד"ך ריש לקיש כ"י קתני תמורה אבדה ונמצא בעל מום לר אעברה שנתא:] ואי בעל מום. למה לי תרעה אלא אעברה שנתא קאמר תרעה מדרא קמי מעילה עיברה שנתא אן משכיפיה בעלים שנתא גמי מידי בעיביה שנתא קמיא לריש לקיש: אמר רבא תני א"ה א"י עיברה שנתא או אבדה ונמצא בעל מום עובר (או אבדה) ושעברה ונמצא בעל מום קאבין אם משכיפיה בעלי' תמות. והכא איבא תרתי לריעותא דאבדה ונמצ' בעל מום הלכך תמות ולא קמיא סיפא וני בריכה בחדא [אין] (אידו) ואידיא (ואידו): תרעה עד שתסתאב. במום קביו: דא"י. דבעלתה מום עובר קא מידי אגאי קמי תרעה ישמור שנתא בעל מום קביו (אידו) שניעשה מום קביו (אידו) בעי למתנא: וקודי. א"ה דהיינו שעברה שנתא אם משכיפיה

עד שתסתאב ותימכר י"י צריך למיתני אם אבדה גבי בעלת מום י"י[וגבי עברה שנתה] דאי תנא י"י גבי שעעברה שנתה הוה אמינא התם הוא דמהניא לה אבדה משום דלא חזיא למילתה אבל בעלת מום דאי לא מומא חזיא אימא לא תהני ליה אבדה ואי תני גבי בעלת מום התם הוא דמהניא לה אבדה משום דלא חזיא להקרבה אבל עיברה שנתה דחוי' להקרבה אימא לא תהני לה אבדה צריכא ומי אמר רבא הכי והאמר רבא¹ אבדה דלילה לא שמה אבדה לא דמי אבדה דליליא לא חזיא לא לגופה ולא לדמי אבל נהי דלגופה לא חזיא י"י לדמי חזיא י"י תנן יהשני ירעה עד שישתאב וימכר ויפלו דמיו לגדבה י"י לפי שאין חטאת הציבור מתה הא דיחיד מתה²א"ו ר' יוחנן בעלי חיים נדחין וכשהוא מתכפר בשני שבזוג שני מתכפר ואידך קמא הוה ליה כי עיברה שנתה וטעמא דציבור הא דיחיד מתה אמר לך י"י דחויין לחוד ואבודין לחוד מ"ט אבודין דעתיה עליהון דילמא משתבחין דחויין לא הדרי מתחזיון גופא

עד שתסתאב ותימכר י"י צריך למיתני אם אבדה גבי בעלת מום י"י[וגבי עברה שנתה] דאי תנא י"י גבי שעעברה שנתה הוה אמינא התם הוא דמהניא לה אבדה משום דלא חזיא למילתה אבל בעלת מום דאי לא מומא חזיא אימא לא תהני ליה אבדה ואי תני גבי בעלת מום התם הוא דמהניא לה א